

0001164-52.2017.8.26.0568

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Elaní Cristina Mendes Marum

Comarca: São João da Boa Vista

Foro: Foro de São João da Boa Vista

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/12/2022

... que na época dos fatos, ocorreram diversos furtos na região, tendo uma das vítimas acionado a polícia militar, porque reconheceu como sendo seus os animais que estavam em frente à casa dos corréus Marco Antônio e Daniela. Salientou que na residência de tais réus foram encontrados diversos objetos que eram produto de furtos em várias propriedades.

Aduziu que na ocasião, os réus Marco ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São João da Boa Vista

Foro de São João da Boa Vista

Vara Criminal

Avenida Doutor Octávio da Silva Bastos, 2150, São João da Boa Vista-SP - cep 13874-149

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

0001164-52.2017.8.26.0568 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0001164-52.2017.8.26.0568

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência - 152/2017 - Central de Polícia Judiciária - São João da Boa Vista", 6926/2016 - Delegacia de Polícia de São João da Boa Vista, 401/2017 - Delegacia de Polícia de São João da Boa Vista, 404/2017 - Delegacia de Polícia de São João da Boa Vista, 687/2017 - Delegacia de Polícia de São João da Boa Vista

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Marco Antonio da Silva e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Elaní Cristina Mendes Marum

Vistos.

LOURIVAL INÁCIO DE SOUZA foi denunciado como incurso nas penas do artigo 155, §4º,

incisos I e IV, do Código Penal, em razão de na madrugada de 31 de dezembro de 2016, em horário não determinado, no Sítio Santa Lúcia, localizado na Estava Velha São João da Boa Vista -Vargem Grande do Sul, nas proximidades do quilômetro 6, neste município e Comarca, previamente ajustado e com unidade de desígnios com pessoas não identificadas, ter subtraído para si, mediante rompimento de obstáculo, um forno de micro-ondas, uma geladeira da marca Dako, um capacete, um televisor da marca Aiwa, um televisor marca Positivo, um botijão de gás, uma charrete, duas selas, um motor elétrico e um aspirador de pó da marca Electrolux, parcialmente avaliados em R\$ 2.150,00 (fls. 44), pertencentes a A.M.N. (conforme aditamento da denúncia de fls. 337/338).

Consta, ainda, que os acusados MARCO ANTÔNIO DA SILVA e DANIELA BRAGUIM foram denunciados como incursos nas penas do artigo 180, "caput", do Código Penal, em virtude de em dia e hora não apurados, mas depois do sobredito furto e até o dia 23 de janeiro de 2017, na chácara São José, estrada da Pedra Branca, neste município e Comarca, terem recebido referidos bens de LOURIVAL INÁCIO, sabendo que se tratavam de produto de crime, uma vez que não apresentaram nota fiscal ou qualquer outro recibo de compra e venda, além do que sabedores da reputação duvidosa do furtador.

A denúncia foi recebida em 24 de março de 2018, e os acusados foram citados, apresentando resposta à acusação.

No curso da instrução foram ouvidas duas testemunha de acusação, sendo reconhecida a revelia dos réus.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal, com a condenação dos réus nos termos da denúncia. A Defesa dos acusados Marco Antônio e Daniela requereu a desclassificação do crime de furto para o delito de receptação, tendo a Defesa do corréu Lourival requerido a absolvição de tal acusado.

Depois de proferida decisão, nos termos do artigo 384 do CPP, o Representante do Ministério Público aditou a denúncia, atribuindo aos acusados Marco Antônio e Daniela a conduta de receptação, e depois de se oportunizar à Defesa a possibilidade de manifestação, o aditamento da denúncia foi recebido em 25 de abril de 2022.

É o relatório.

Decido.

Apesar de em juízo ter sido reconhecida a revelia de todos os réus, quando ouvidos na fase policial, os acusados Marco Antônio e Daniela preferiram manter-se em silêncio (fls. 33/34 e 37/38), enquanto que o corréu Lourival negou os fatos que lhe foram atribuídos e relatou que não tem envolvimento com nenhum bem furtado e nem com um aspirador Electrolux. Aduziu que conhece os acusados Marco Antônio e Daniela apenas de vista, pois sua companheira trabalhou para eles em um restaurante do casal.

Disse que nunca manteve relacionamento ilícito com os corréus e alegou não saber o motivo pelo qual seu nome foi envolvido nos fatos (fls. 57/58).

A investigadora Alexsandra Garcez Garcia narrou que na época dos fatos, ocorreram diversos furtos na região, tendo uma das vítimas acionado a polícia militar, porque reconheceu como sendo seus os animais que estavam em frente à casa dos corréus Marco Antônio e Daniela. Salientou que na residência de tais réus foram encontrados diversos objetos que eram produto de furtos em várias propriedades.

Aduziu que na ocasião, os réus Marco Antônio e Daniela negaram o furto e informaram que pegaram diversos objetos com a chamada "Cigano", e que é o corréu Lourival, a

fim de guardarem. Mencionou que foi pedido mandado de busca para a casa de Lourival, mas nada foi encontrado no local. Disse, ainda, que entre os objetos furtados que foram encontrados na casa dos acusados Marco Antônio e Daniela havia bens furtados do Sítio Santa Lúcia, pertencente à vítima deste feito (arquivo audiovisual disponível no SAJ).

Por sua vez, o policial Rodrigo Rogério Parreira da Silva narrou que a equipe da polícia de São João sabia que chácaras tinham sido furtadas, e como tinham os telefones das vítimas, caso encontrassem algo, avisariam. Mencionou que recebeu ligação de um dos donos de sítios furtados, que informou que estava passando pela estrada quando reconheceu como sendo suas as galinhas que tinham sido furtadas.

Mencionou que essas galinhas estavam em um casa, onde moravam os corréus Marco e Daniela, e narrou que foi feito contato com o proprietário do imóvel, chamado Márcio, que informou que os inquilinos eram os réus Marco e Daniela e franqueou a entrada da polícia no local. Comentou que foram encontrados diversos produtos, parecendo que o local era mais um depósito que uma casa de moradia.

Aduziu que foi feito contato com as vítimas de outros furtos, que reconheceram como sendo seus vários dos objetos que estavam na casa ocupada pelos réus Marco Antonio e Daniela, os quais não se encontravam no local no momento da vistoria. Salientou que posteriormente recebeu denúncia de que o casal costumava chegar de madrugada e saía de manhã (arquivo audiovisual disponível no SAJ).

Diante de tais relatos, e considerando que na casa que era alugada pelos acusados Daniela e Marco Antônio foram encontrados inúmeros bens furtados, inclusive um aspirador da marca Electrolux, que foi reconhecido pela vítima deste feito como sendo um dos bens que foram subtraídos do seu sítio (fls. 15), é de se entender que restou devidamente confirmado o delito de receptação atribuído a esses dois acusados.

Tal conclusão se justifica porque embora os corréus Daniela e Marco Antônio tivessem permanecido em silêncio, conforme narrado pelo policial Rodrigo, a casa que era alugada por eles se parecia mais com um depósito do que com uma moradia, havendo no local inúmeros objetos produto de furto de várias vítimas, o que revela que tais réus, no mínimo, tinham condições de saber dessa origem clandestina dos objetos, não sendo compatível a grande quantidade de objetos com aqueles que normalmente pudessem guarnecer o imóvel (ou que eventualmente tivessem sido alugados junto com a casa), o que bem revela a ciência dos acusados quanto à origem ilícita dos bens.

Outrossim, os réus Daniela e Marco Antônio não apresentaram qualquer comprovante de que tivessem feito a aquisição lícita dos objetos apreendidos, não se desincumbindo do ônus previsto no artigo 156 do CPP, de modo que face às circunstâncias que envolveram o recebimento dos bens, configura-se no caso em tela o dolo específico exigido pelo artigo 180, "caput", do Código Penal, que pode ser extraído da própria conduta dos acusados Daniela e Marco Antônio, e dos fatos circunstanciais que envolveram o recebimento da coisa, não merecendo ser acolhido o pedido de absolvição formulado pela Defesa.

Nesse sentido, o seguinte aresto:

"Para a afirmação do tipo definido no artigo 180 do CP, é indispensável que o agente tenha prévia ciência da origem criminosa da coisa. No entanto, tratando-se de um estágio do comportamento meramente subjetivo, é sutil e difícil a prova do conhecimento que informa o conceito do crime, daí porque a importância dos fatos circunstanciais que envolvem a infração e a própria conduta do agente" (TACRIM-SP - AC - Rel. Renato Mascarenhas - JUTACRIM 47/335)

No que pertine ao acusado Lourival, pelo que se depreende dos autos, embora no relatório de fls. 15, subscrito pela investigadora Alexsandra, tenha sido consignado que os corréus Marco Antônio e Daniela informaram que receberam de Lourival os bens apreendidos em sua casa, é forçoso reconhecer que quando ouvidos na fase policial, Marco Antônio e Daniela não apresentaram sua versão dos fatos à Autoridade Policial, preferindo permanecer em silêncio, e em juízo foi reconhecida a revelia desses acusados.

Assim sendo, como a delação que os acusados Daniela e Marco Antônio teriam feito informalmente à investigadora Alexsandra não foi confirmada em juízo, não tendo sido colhida sob o crivo do contraditório qualquer outra prova que indicasse com segurança a autoria delitiva de Lourival, merece o mesmo, no tocante a este feito, ser absolvido por insuficiência de provas, mesmo porque conforme mencionado pela investigadora Alexsandra, não foi encontrado na casa de Lourival qualquer objeto relacionado aos ilícitos em apuração.

Consoante o artigo 155 do Código de Processo Penal, na redação dada pela Lei 11.690/08, “o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.

Desse modo, como em juízo não foi colhida nenhuma prova oral segura e apta a corroborar a conduta criminosa do acusado Lourival, a absolvição de tal réu é medida que se impõe.

Passo à fixação das penas dos acusados Daniela e Marco Antônio.

Verifica-se que embora registrem envolvimento em inúmeros feitos criminais, na época dos fatos tais réus eram primários (fls. 179/185 e 209/211), motivo pelo qual fixo, para cada um deles, a pena-base no mínimo legal, qual seja, um ano de reclusão e dez dias-multa, no valor diário mínimo, corrigido na forma da lei, e que torno definitiva, dada a ausência de modificadoras.

Tendo em vista que os réus Daniela e Marco Antônio preenchem os requisitos do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direito, consistente na prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo da pena corporal, na forma a ser definida pelo Juízo da Execução, não sendo efetuada a substituição por mera multa em virtude dos réus estarem respondendo a diversos outros feitos criminais, o que denota que tal substituição não seria suficiente para que a pena cumpra sua função punitiva e preventiva.

No caso de revogação do benefício, e para os fins do artigo 44, § 4º, do mesmo diploma legal, o regime prisional será o aberto.

Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia, para o fim de:

a) ABSOLVER LOURIVAL INÁCIO DE SOUZA, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

b) CONDENAR MARCO ANTÔNIO DA SILVA e DANIELA BRAGUIM como incurso nas sanções do artigo 180, “caput”, do Código Penal. Fixo, para cada um de tais réus, a pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto, mais 10 (dez) dias-multa, no valor diário mínimo, corrigido na forma da lei. Substituo a pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direito, consistente na prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo da pena corporal, na forma a ser definida pelo Juízo da Execução.

Considerando a qualidade da pena imposta aos acusados Daniela e Marco Antônio,

concedo aos réus o direito de recorrer da sentença sem necessidade de recolhimento ao cárcere.

Oportunamente, oficie-se ao IIRGD e com relação aos acusados Marco Antônio e Daniela, oficie-se também ao cartório eleitoral, bem como expeçam-se guias de recolhimento, certidão de honorários pela atuação do Defensor dativo, e intime-se a vítima da sentença condenatória.

Diante da ausência de pedido formal para sua imposição, deixo de fixar a condenação prevista no artigo 387, IV, do Código de Processo Penal.

Custas, na forma da lei, ressaltando-se sua exigibilidade, nos termos do artigo 12 da Lei 1.060/50.

P.R.I.C.

São João da Boa Vista, 26 de dezembro de 2022.

Elaní Cristina Mendes Marum
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA